

Friedhofssatzung der Gemeinde Seddiner See

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014, i. V. m. dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) vom 07. November 2001 (GVBl. I, S. 226), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 16]) sowie dem Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) beschloss die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in ihrer Sitzung am 28. November 2017 folgende Friedhofssatzung:

I. Allgemeine Vorschriften

- § 1 - Geltungsbereich
- § 2 - Friedhofszweck

II. Ordnungsvorschriften

- § 3 - Öffnungszeiten
- § 4 - Verhalten auf dem Friedhof
- § 5 - Durchführung gewerblicher Arbeiten

III. Bestattungsvorschriften

- § 6 - Allgemeines
- § 7 - Ausheben der Gräber
- § 8 - Ruhezeit
- § 9 - Umbettungen

IV. Grabstätten

- § 10 - Allgemeines
- § 11 - Erdwahlgrabstätten
- § 12 - Beisetzung von Aschen
- § 13 - Ehrengrabstätten

V. Gestaltung der Grabstätten

- § 14 - Gestaltung der Grabstätten

VI. Grabmale

- § 15 - Zustimmungserfordernis
- § 16 - Standsicherheit der Grabmale
- § 17 - Unterhaltung
- § 18 - Entfernung

VII. Herrichtung und Pflege von Grabstätten

- § 19 - Allgemeines
- § 20 - Vernachlässigung

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

- § 21 - Trauerfeiern

IX. Schlussvorschriften

- § 22 - Alte Rechte
- § 23 - Haftung
- § 24 - Gebühren
- § 25 - Ordnungswidrigkeiten
- § 26 - Verfahren über den Einheitlichen Ansprechpartner
- § 27 - Inkrafttreten

I.

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die gemeindlichen Friedhöfe der Gemeinde Seddiner See in den Ortsteilen Kähnsdorf, Neuseddin und Seddin.

§ 2

Friedhofszweck

Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Seddiner See. Sie dienen der Bestattung aller Verstorbenen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Seddiner See waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung durch die Gemeinde Seddiner See.

II.

Ordnungsvorschriften

§3

Öffnungszeiten

- (1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen öffentlich bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
- (2) Die Gemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

§ 4

Verhalten auf dem Friedhof

- (1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.
- (2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
- (3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
 - a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineskater), ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren,
 - b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie das Anbieten von Dienstleistungen,
 - c) Druckschriften zu verteilen,
 - d) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
 - e) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen

(soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten,

- f) zu lärmern und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern,
- g) mitgeführte Tiere frei laufen zu lassen.

Die Gemeinde kann Ausnahmen zu lassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

- (4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind spätestens 3 Tage vorher, zur Zustimmung anzumelden.

§ 5

Durchführung gewerblicher Arbeiten

- (1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der Genehmigung der Gemeinde.
- (2) Es werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
- (3) Gewerbliche Arbeiten dürfen an Werktagen bis 17:00 Uhr, an den Samstagen und an den Werktagen vor Reformationstag, Totensonntag und Weihnachten nur bis 14:00 Uhr durchgeführt werden.
- (4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und mit Genehmigung der Gemeinde gelagert werden. Die Reinigung von Werkzeugen und Geräten an oder in den Wasserschöpfbecken ist nicht gestattet.
- (5) Papierkörbe und Unratskästen dürfen von den Gewerbetreibenden nicht benutzt werden.
- (6) Die Gemeinde kann Gewerbetreibenden die Genehmigung entziehen, wenn sie wiederholt gegen die Vorschriften dieser Satzung verstoßen oder die Voraussetzungen zur Zulassung nicht mehr erfüllen.
- (7) Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Beauftragen durch ihre Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.
- (8) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof der Gemeinde anzuzeigen.

III.

Bestattungsvorschriften

§ 6

Allgemeines

- (1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Gemeinde anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wird

eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. Bei Feuerbestattungen ist gleichzeitig die Art der Beisetzung der Asche festzulegen.

- (2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung in Abstimmung mit den Hinterbliebenen fest. Bestattungen sollen in der Regel spätestens am 10. Tag nach Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes, und Aschen, die nicht binnen 6 Monate nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte beigesetzt.
- (3) Bestattungen finden Werktags in der Zeit von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr statt. In begründeten Fällen kann die Gemeinde andere Bestattungszeiten zulassen.
- (4) Leichen und Urnen sind bis zum Tag der Beisetzung durch den Bestatter aufzubewahren.
- (5) Särge dürfen für Angehörige nur durch den Bestatter geöffnet werden. Spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier sind die Särge zu verschließen.

§ 7

Ausheben der Gräber

- (1) Die Gräber werden von den Beauftragten der Bestattungsinstitute maximal 1 Tag vor der Bestattung ausgehoben und nach der Beisetzung wieder zugefüllt. Die Gruften sind zu sichern.
- (2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
- (3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 8

Ruhezeiten

- (1) Die Ruhezeiten bis zur Wiederbelegung der Grabstelle betragen für
 - a) Verstorbene bis zum Lebensalter von 5 Jahren 20 Jahre
 - b) Verstorbene über 5 Jahre Lebensalter 25 Jahre
 - c) Urnen 20 Jahre
- (2) In jeder Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen sind zulässig bei
 - (a) gleichzeitiger Bestattung eines Verstorbenen im Alter bis zu 1 Jahr und eines Familienangehörigen
 - (b) gleichzeitiger Bestattung eines Geschwisterpaares bis zu 5 Jahren
- (3) Wird bei Wiederbelegung eines Grabes festgestellt, dass eine Leiche ungenügend verwest ist, darf eine Bestattung nicht vorgenommen werden.
- (4) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch Umbettung nicht unterbrochen.

§ 9 Umbettungen

- (1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
- (2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.
- (3) Umbettungen von Leichen werden nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 31. März unter der Voraussetzung durchgeführt, dass seit dem Tod eine Mindestfrist von 10 Jahren abgelaufen ist.
- (4) Alle durch die Umbettung entstehenden Kosten hat der Antragsteller zu tragen. Dazu rechnen auch Kosten, die zur Behebung von Schäden an Nachbargräbern entstehen.
- (5) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
- (6) Mit der Umbettung ist ein Bestattungsunternehmen zu beauftragen.

IV. Grabstätten

§ 10 Allgemeines

- (1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.
- (2) Die Grabstätten werden unterschieden in
 - (a) Erdwahlgrabstätten,
 - (b) Doppelerdwahlgrabstätten
 - (c) Urnenwahlgrabstätten,
 - (d) Urnengemeinschaftsanlagen
 - (e) Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
 - (f) Ehrengabstätten

Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrabstätten, an Ehrengabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. Das Nutzungsrecht wird für die Dauer von 30 Jahren verliehen. Die Grundlage für den Erwerb des Nutzungsrechtes ist der Bescheid über die Zuweisung eines Nutzungsrechtes in Verbindung mit dem Nachweis über Zahlung der Gebühren. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte.

- (3) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:

- Nr. 1. Auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind,
Nr. 2 auf die ehelichen Kinder, nichtehelichen Kinder und Adoptivkinder,
Nr. 3 auf die Stiefkinder
Nr. 4 auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
Nr. 5 auf die Eltern
Nr. 6 auf die Geschwister
Nr. 7 auf die Stiefgeschwister
Nr. 8 auf die nicht unter Nr. 1 bis 7. Fallenden Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen der Nrn. 2-4 und Nrn. 6-8 wird der Älteste Nutzungsberechtigter.

Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis des Abs. 3 Satz 2 übertragen. Die bedarf der vorherigen Genehmigung der Gemeinde Seddiner See. Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung das Recht, in der Grabstätte beigesetzt zu werden und bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.

§ 11 Erdwahlgrabstätten

- (1) Erdwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage in Abstimmung mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Wiedererwerb oder die Verlängerung des Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Erdwahlgrabstätte möglich. Die Gemeinde kann Erwerb, Verlängerung und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Erdwahlgrabstätten ablehnen.
- (2) Erdwahlgrabstätten haben folgende Maße: Länge 2,60 m Breite: 1,30 m
- (3) Doppelerdwahlgrabstätten haben folgende Maße: Länge: 2,60 m Breite: 2,60 m
- (4) Eine Beisetzung darf nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist.
- (5) In einem Erdwahlgrab können auch nach Erdbestattungen bis zu 2 Urnen beigesetzt werden.
- (6) Das Nutzungsrecht kann nur von einer Person ausgeübt werden. Stirbt der Nutzungsberechtigte, so haben die Erben oder die nächsten Angehörigen innerhalb von 2 Monaten einen neuen Nutzungsberechtigten zu benennen.
- (7) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.
- (8) Nutzungsgebühren für die noch nicht abgelaufene Zeit werden nicht erstattet.
- (9) Nutzungsrechte erlöschen durch Zeitablauf, Verzicht oder Entwidmung des

Friedhofes. Mit dem Erlöschen des Nutzungsrechtes fallen alle Gräber an die Gemeinde zurück.

§ 12 Beisetzung von Aschen

- (1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
 - a) Urnenwahlgrabstätten
 - b) Urnengemeinschaftsanlagen
 - c) Ehrengrabstätten
- (2) Urnenwahlgrabstätten sind Aschegrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage in Abstimmung mit dem Erwerber bestimmt wird. In einem Urnenwahlgrab können bis zu 4 Urnen beigesetzt werden.
Urnenwahlgräber haben folgende Maße: Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m
- (3) In Urnengemeinschaftsanlagen werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,50 m mal 0,50 m je Urne für die Dauer von 30 Jahren beigesetzt. Diese Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Eine Umbettung ist nicht möglich.
- (4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Erdwahlgrabstätten entsprechend auch für Urnenwahlgrabstätten.

§ 13 Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Gemeinde.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 14 Gestaltung der Grabstätten

- (1) Den Grab- bzw. Nutzungsberechtigten obliegt die Pflicht die gärtnerischen Gestaltung und Pflege der Grabstätten bis zum Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts. Die Grabstätten sind so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
- (2) Werden Gräber nicht ordnungsgemäß gepflegt, so hat der Grab- oder Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist die Gräber in Ordnung zu bringen. Wird der Aufforderung nicht Folge geleistet, so werden ungepflegte Gräber eingeebnet und mit Rasen eingesät. Die Kosten gehen zu Lasten der Grab- oder Nutzungsberechtigten. Die Gemeinde ist berechtigt, das Nutzungsrecht zu entziehen.
- (3) Noch nicht belegte Wahlgräber sind unverzüglich nach dem Erwerb gärtnerisch anzulegen.

- (4) Die Bepflanzung darf nur innerhalb der zustehenden Grabfläche erfolgen. Es dürfen nur Pflanzen verwendet werden, die andere Grabstätten oder die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Das Pflanzen von großwüchsigen Bäumen und Sträuchern ist nicht gestattet. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 1,40 m nicht übersteigen.

VI **Grabmale**

§ 15 **Zustimmungserfordernis**

- (1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und Einfassungen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Anträge sind durch die Verfügungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen.
- (2) Den Anträgen sind beizufügen:
Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist.
- (3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde.
- (4) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die bauliche Anlage folgenden Anforderungen entspricht:
- a) Gedenkzeichen dürfen nicht breiter als $\frac{2}{3}$ der Gesamtbreite der Grabstätte sein,
 - b) die Höhe der Gedenkzeichen in Quadrat-, Rechteck- oder Findlingsform darf einschließlich des Sockels
 - auf Erdwahlgräbern 1,20 m
 - auf Urnenwahlgräbern 0,60 mnicht übersteigen,
 - c) die Höhe der Gedenkzeichen in Kreuz-, Stelen- oder ähnlicher Form darf einschließlich des Sockels
 - auf Erdwahlgräbern 1,40 m
 - auf Urnenwahlgräbern 1,00 mnicht übersteigen.
- (5) Geringfügige Abweichungen von diesen Maßen kann die Gemeinde genehmigen.
- (6) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.
- (7) Die Gemeinde ist berechtigt, Gedenkzeichen und Grabeinfassungen auf Kosten der Nutzungsberechtigten zu entfernen, wenn
- a) sie ohne Genehmigung oder entgegen der Untersagung aufgestellt oder abweichend von der Genehmigung ausgeführt werden und in der bestehenden Ausführung nicht zugelassen werden können,
 - b) die Standsicherheit der Gedenkzeichen und Einfassungen nicht mehr gewährleistet ist und die Verpflichteten einer Aufforderung zur Instandsetzung nicht nachgekommen sind.

- (8) Mit der Beisetzung in der Urngemeinschaftsanlage besteht die Möglichkeit des Anbringens einer Gedenktafel aus Bronze. Sie muss 20 cm x 8 cm groß sein und in drei Zeilen mit folgenden Angaben des Verstorbenen beschriftet sein

Vorname Name
Geburtsdatum
Sterbedatum.

Als Schriftart muss Blockantiqua in Groß- und Kleinbuchstaben verwendet werden. Die Befestigung hat mit rostfreiem Material zu erfolgen. Die Herstellung und das Anbringen der Gedenktafel erfolgt in Auftrag und zu Lasten des Erwerbers des Nutzungsrechtes.

§ 16

Standesicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein und Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standesicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Fundamente dürfen die Bodenoberfläche nicht überragen.

§ 17

Unterhaltung

Die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

Ist die Standesicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfernen. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.

§ 18

Entfernung

- (1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde Seddiner See von der Grabstätte entfernt werden.
- (2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale, die sonstigen baulichen Anlagen und alle Bepflanzungen vom Nutzungsberechtigten zu entfernen. Dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines der Gemeinde. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen und die Bepflanzungen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie

entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Gemeinde. Sofern Grabstätten von der Gemeinde abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 19 Allgemeines

- (1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen dieser Satzung hergerichtet und dauernd verkehrssicher instand gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.
- (2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.
- (3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts.
- (4) Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Anträge sind durch den Nutzungsberechtigten zu stellen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die Gemeinde die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen.
- (5) Der Nutzungsberechtigte kann die Grabstätte selbst anlegen und Pflegen oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.
- (6) Grabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Beisetzung oder dem Erwerb des Nutzungsrechts hergerichtet sein.
- (7) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts auf seine Kosten zu räumen.
- (8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Gemeinde.
- (9) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und Gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehör, wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in die bereitgestellten Behälter zu entsorgen.

§ 20 Vernachlässigung

Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt die

öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, kann die Gemeinde in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein entsprechender 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen.

VIII.

Trauerfeiern

§ 21

Trauerfeiern

- (1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.
- (2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten hat oder wenn Bedenken wegen des Zustands der Leiche bestehen.

IX.

Schlussvorschriften

§ 22

Alte Rechte

Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

§ 23

Haftung

- (1) Die Gemeinde Seddiner See haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.
- (2) Im Übrigen haftet die Gemeinde Seddiner See nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihres Personals. Von dieser Haftungsbeschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 24 Gebühren

Für die Nutzung der von der Gemeinde Seddiner See verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich

1. sich als Besucher entgegen § 4 Abs. 1 nicht in Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt,
2. entgegen § 4 Abs. 3
 - a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, befährt,
 - b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie Dienstleistungen verkauft,
 - c) Druckschriften verteilt,
 - d) Abraum und Abfall außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert,
 - e) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und Hecken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen betritt,
 - f) lärmt, isst und trinkt, lagert,
 - g) mitgeführte Tiere frei laufen lässt.
3. entgegen § 4 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde durchführt,
4. als Gewerbetreibender entgegen § 5 Abs. 1, 3 und 4 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchgeführt sowie Werkzeuge und Material unzulässig lagert,
5. entgegen § 15 Abs. 1 und 3 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet oder verändert,
6. Grabmale entgegen § 16 nicht fachgerecht befestigt und fundamentierte,
7. Grabmale entgegen § 17 nicht in gutem oder verkehrssicheren Zustand hält,
8. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 18 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche Zustimmung entfernt,
9. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 19 Abs. 9 verwendet oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt,
10. Grabstätten entgegen § 14 vernachlässigt.

Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung geahndet werden.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 17. Dezember 2009 außer Kraft.

Seddiner See, 28. November 2017

gez.

Axel Zinke
Bürgermeister